

Urbanisme et environnement

1. Plan Local d'Urbanisme (PLU / PLUi)

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), ou sa version intercommunale (PLUi), est le document réglementaire d'urbanisme qui fixe les règles d'usage des sols et de construction à l'échelle communale ou intercommunale.

A. Ce qu'il régit

- **Affectation des sols et destination des constructions** : Détermine où l'on peut construire du logement, du commerce, des bureaux, des activités industrielles ou de la logistique.
- **Gabarit et morphologie** : Hauteur maximale, emprise au sol, distances par rapport aux limites séparatives et aux voies publiques.
- **Densité et espaces verts** : Taux de pleine terre (Coefficient de Biotope par Surface - CBS), obligations de végétalisation ou de gestion des eaux pluviales.
- **Stationnement et mobilités** : Nombre minimal ou maximal de places de stationnement exigé selon les usages (automobile, vélo).

B. Structure et méthodologie de lecture

1. **Rapport de présentation & PADD** : Le *Projet d'Aménagement et de Développement Durables* (PADD) exprime la vision politique à long terme de la collectivité.
2. **Document graphique (Zonage)** : Permet de localiser la parcelle et d'identifier sa zone :
 - **Zone U (Urbaine)** : Zones équipées et immédiatement constructibles.
 - **Zone AU (À Urbaniser)** : Zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation à moyen/long terme.
 - **Zone N (Naturelle) et A (Agricole)** : Zones protégées, inconstructibles sauf exceptions très encadrées.
3. **Règlement écrit** : Décline les prescriptions par zone (affectation, conditions d'implantation, volumes, équipements, stationnement).

2. Autorisations d'urbanisme

Toute création, modification ou changement de destination d'un bâtiment nécessite l'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme auprès de la mairie.

A. Permis de Construire (PC)

- **Champs d'application** :
 - Construction neuve d'une emprise au sol ou d'une Surface de Plancher (SDP) > 20 m².
 - Travaux sur constructions existantes entraînant la création de plus de 40 m² de SDP (en zone U) ou modifiant les structures porteuses / la façade avec changement de destination.
- **Délais d'instruction** : 2 mois pour une maison individuelle ; 3 mois pour les autres bâtiments (bureaux, commerces, collectifs).
- **Purger les recours** : Affichage sur le terrain pendant 2 mois continus pour purger le **recours des tiers**, plus un délai de 3 mois pour le **recours administratif / retrait**.

B. Déclaration Préalable (DP)

- **Champs d'application** : Travaux de faible ampleur (création de SDP entre 5 m^2 et 20 m^2 , ou jusqu'à 40 m^2 sans franchir les seuils de recours à un architecte), modifications d'aspect extérieur, changements de destination sans modification de structure porteuse ou de façade.
- **Délai d'instruction** : **1 mois** de droit commun.

C. Certificat d'Urbanisme (CU)

- **CU d'information (CUa)** : Indique les règles d'urbanisme, les limitations administratives et les taxes applicables (*Délai : 1 mois / Validité : 18 mois*).
- **CU opérationnel (CUb)** : Indique la faisabilité d'un projet spécifique et l'état des réseaux (*Délai : 2 mois / Validité : 18 mois*).

3. État des Risques et Pollutions (ERP)

L'ERP est un document obligatoire d'information préventive, devant être annexé aux promesses de vente, actes authentiques et contrats de location.

A. Contenu

- **Risques naturels** : Inondations, mouvements de terrain, séismes, feux de forêt, retrait-gonflement des argiles (RGA).
- **Risques technologiques** : Proximité d'usines SEVESO, voies de transport de matières dangereuses (PPRT).
- **Risques miniers** : Affaissements liés à d'anciennes exploitations (PPRM).
- **Pollution du sol (BASIAS / BASOL / CASIAS)** : Inscription du bien dans un secteur d'information sur les sols (SIS).
- **Radon** : Localisation en zone 3 (potentiel radon élevé).

B. Portée juridique

- **Durée de validité** : **6 mois** maximum au jour de la signature.
- **Obligation d'information sur les sinistres** : Le propriétaire doit déclarer par écrit les indemnités d'assurances perçues au titre de catastrophes naturelles/technologiques.
- **Sanction** : Possibilité de demander en justice la **résolution du contrat** ou une **réduction du prix** / loyer.

4. Installations Classées (ICPE)

Le régime des ICPE encadre les exploitations industrielles, artisanales ou logistiques susceptibles de présenter des dangers pour l'environnement ou la santé.

A. Régimes administratifs

1. **Déclaration (D) & Déclaration avec Contrôle (DC)** : Risques faibles. Déclaration simple en préfecture.
2. **Enregistrement (E)** : Autorisation simplifiée avec respect de prescriptions générales.
3. **Autorisation (A)** : Risques importants. Nécessite une **étude d'impact**, une étude de dangers et une **enquête publique**.
4. **Servitude / SEVESO** : Établissements à haut risque soumis à des plans de prévention spécifiques (PPRT).

B. Application aux actifs d'activité et logistique (Rubrique 1510)

Concerne le stockage de matières combustibles dans des entrepôts logistiques :

- $500\text{ m}^3 \leq \text{Volume} < 50\,000\text{ m}^3$: Régime de la Déclaration ou de l'Enregistrement.
- $\text{Volume} \geq 50\,000\text{ m}^3$: Régime de l'**Autorisation**.

- **Impact** : Transférabilité des autorisations, obligation légale de remise en état du site à l'arrêt, principe du Pollueur-Payeur.

5. Servitudes d'urbanisme et de droit privé

A. Servitudes d'Utilité Publique (SUP) — Droit Public

- **Monuments Historiques** : Périmètre de protection de 500 mètres (avis ABF).
- **Servitudes d'alignement** : Limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines.
- **Servitudes de passage et de réseaux** : Canalisations d'eau, lignes électriques, gazoducs.
- **Zones de bruit / Droit aérien** : Contraintes d'isolation acoustique et de hauteur à proximité des aéroports.

B. Servitudes de Droit Privé — Code Civil

- **Servitude de passage (Enclave)** : Accès à la voie publique accordé à un fonds enclavé.
- **Servitude d'écoulement des eaux pluviales** : Obligation de recevoir les eaux de ruissellement.
- **Servitudes de vue et de prospect** : Distance minimale de **1,90 m** pour les vues directes.
- **Servitudes de non-aedificandi / non-altius-tollendi** : Interdiction de construire ou d'élever une construction au-delà d'une certaine hauteur.